

"Año de La Universalización de la salud"

Resolución Directoral UGEL – T. N° 001271

Tocache, 13 MAR 2020

VISTOS:

El Informe N° 0003-2020-GRSM-DRE/UGEL-T/PPADD; de fecha 25 de febrero del año 2020, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, Memorando N° 067-2020, y demás documentos siendo un total de (6) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Nota de Coordinación N° 282-2019- GRSM/DRE/DO-OO-UE 303/UGA., la especialista Administrativa, traslada expediente por ser de su competencia atender respecto a abandono de cargo y sugiere su atención al documento citado en la referencia, mediante el cual el Director de la I.E N° 0412., quien informa que la Profesora **BLANCA DOMINGUEZ PEREZ**, personal nombrado, solicitó licencia con Goce de remuneraciones por salud con Certificado Médico Particular a partir del 17.06.2019 al 17 de setiembre del año curso, al no regularizar los documentos en su momento, como esta normado, su despacho le declara ABANDONO DE CARGO INJUSTIFICADO, a partir del 17.06.2019.

Que, mediante la nota de Coordinación N° 244-2019-GRSM-DRE/DOO-OO-UE303/JEF., el Jefe de Operaciones traslada documento sobre dejar sin efecto la RESOLUCION JEFATURAL N° 000701-2019-GRSM-DRE/DO-OO-UE 303., traslada el informe Legal, relacionado a la RESOLUCION JEFATURAL N° 000701-2019-GRSM-DRE/DO-OO-UE 303., de fecha 07 de octubre del 2019, en el cual se otorga licencia sin goce de haber desde el 17 de junio al 17 de octubre del 2019, a favor de la profesora DOMINGUEZ PEREZ Blanca, Profesora de la IE N° 0412,

Que, mediante el Informe Legal N° 0114-2019- GRSM-DRE-T/DOO-OO-UE303-AJ., el área de Asesoría Jurídica, recomendando al Jefe de Operaciones de la UE303-AJ., DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION JEFATURAL N° 701-2019-GRSM.

Que, mediante memorando N° 135-2019-GRSM/DRE/DO-OO-UE 303/UGA., de fecha 14 de octubre del 2019, el Jefe de Operaciones ordena a la PROYECTISTA, dejar sin efecto la Resolución Jefatural N° 000701-2019, por encontrarse fuera del contexto Legal.

Que, mediante Resolución Jefatural N° 000701-2019-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 07 de octubre del 2019, se resuelve conceder Licencia en vías de regularización a la trabajadora BLANCA DOMINGUEZ PEREZ, teniendo como motivo de la licencia (particular), días de licencia sin goce de 123 días, teniendo como vigencia del 17.06 al 17.10.2019.

Que, mediante Nota de Coordinación N° 281-GRSM-DRE/DOO-OOUE 303/UGA., de fecha 23 de octubre del 2019, la especialista administrativa remite documentos sustentatorios a la observación del proyecto de resolución, entre ellos el INFORME N° 086-2019-GRSM-DRE/DOO-OO-UE 303/T-A., mediante el cual el área de planillas informa de las razones que conlleva a la improcedencia de la licencia sin goce de haber de la Profesora BLANCA DOMINGUEZ PEREZ.

Que, mediante el Informe N° 086-2019- GRSM-DRE-T/DOO-OO-UE303-T-A., de fecha 21 de octubre del 2019, el área de planillas da a conocer improcedencia de licencia por motivos particulares de servidora BLANCA DOMINGUEZ PEREZ.

Que, mediante el oficio N° 319-2019-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303/UGA., de fecha 16 de octubre del 2019, el Jefe de Operaciones comunica devolución de expedientes por improcedencia de trámite al Director de la I.E N° 0412 – Tocache,

Que, mediante la Resolución Directoral Institucional N° 283-2019-DIECEPSM-0412-T., de fecha 30 de setiembre del 2019, el director de la I.E N° 0412-Tocache, resuelve otorgar licencia sin goce de Remuneraciones a favor de la Profesora BLANCA DOMINGUEZ PEREZ, docente del Nivel Primaria del 17 de junio al 17 de setiembre del 2019.

Que, mediante la Resolución Directoral Institucional N° 287-2019-DIECEPSM-0412-T., de fecha 30 de setiembre del 2019, el director de la I.E N° 0412-Tocache, resuelve otorgar licencia sin goce de Remuneraciones a favor de la Profesora BLANCA DOMINGUEZ PEREZ, docente del Nivel Primaria desde el 18 de setiembre al 17 de octubre del 2019.

Que, mediante solicitud con goce de haber del 17/06/2019 al 19/07/2019, la profesora BLANCA DOMINGUEZ PEREZ, de fecha 17 de junio del 2019, solicita al Director de la I.E N° 0412-Tocache, licencia argumentando que se encuentra delicada de salud.

Que, mediante solicitud ampliación de licencia con goce de haber del 20/07/2019 al 18/08/2019, la profesora BLANCA DOMINGUEZ PEREZ, de fecha 22 de julio del 2019, solicita al Director de la I.E N° 0412-Tocache, licencia argumentando que se encuentra delicada de salud.

Que, mediante solicitud de licencia con goce de haber del 19/08/2019 al 17/09/2019, la profesora BLANCA DOMINGUEZ PEREZ, de fecha 21 de agosto del 2019, solicita al Director de la I.E N° 0412-Tocache, licencia argumentando que se encuentra delicada de salud.

Que, mediante solicitud licencia sin goce de haber del 18/09/2019 al 17/10/2019, la profesora BLANCA DOMINGUEZ PEREZ, de fecha 21 de agosto del 2019, solicita al Director de la I.E N° 0412-Tocache, licencia argumentando que se encuentra delicada de salud.

Que, mediante solicitud licencia sin goce de haber del 18/10/2019 al 30/11/2019, la profesora BLANCA DOMINGUEZ PEREZ, de fecha 21 de agosto del 2019, solicita al Director de la I.E N° 0412-Tocache, licencia argumentando que se encuentra delicada de salud.

Que, mediante solicitud licencia sin goce de haber del 01/12/2019 al 31/12/2019, la profesora BLANCA DOMINGUEZ PEREZ, de fecha 21 de agosto del 2019, solicita al Director de la I.E N° 0412-Tocache, licencia argumentando que se encuentra delicada de salud.

El art. 1° de la ley Reforma Magisterial tiene por objeto normar las relaciones entre el estado y los Profesores que prestan servicios en la Instituciones y programa educativos públicos de educación básica y técnico productivo y en las instancias de gestión educativa descentralizada asimismo, regula sus deberes y derechos de la carrera pública magisterial, entre otros.

Por otro lado, el artículo 71° de la dicha ley define la licencia como el derecho que tiene el profesor para suspender temporalmente el ejercicio de sus funciones por uno o más días, así mismo, clasifica en dos tipos de licencia a) licencia con goce de remuneraciones y b) licencia sin goce de remuneraciones, en concordancia al referido el reglamento de la ley de la Reforma Magisterial Decreto Supremo N° 004-2013-ED., señala que dichas licencia es el derecho del profesor para no asistir a su centro de trabajo por uno o más días, el cual se formaliza mediante resolución administrativa, puede ser con goce o sin goce de remuneraciones.

El inciso b.1) del artículo 71° de la ley señala que la licencia por motivos particulares se otorga sin goce de remuneraciones, en esa misma línea, el subcapítulo IV del reglamento de la ley, sobre la licencia por motivos particulares, señala que es sin goce de remuneraciones y se otorga al Profesor hasta por dos (02) años, continuos o discontinuos contabilizados dentro de un periodo de cinco (05) años.

El art. 180° del Reglamento de la Ley de reforma Magisterial, precisa que la licencia se formaliza mediante resolución por la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, su tramitación se inicia en su centro laboral y culmina en la instancia superior correspondiente, así mismo el art. 181° de la misma norma señala que la licencia con o sin goce de remuneraciones se inicia a petición de la parte interesada dirigida al titular de la entidad, la sola presentación de la solicitud no da derecho al goce de licencia.

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO APLICABLE.

De la revisión de la documentación que obra en el expediente, el administrado presta servicios bajo las disposiciones de la Ley N° 29944, por lo que se considera que son aplicables al presente caso, la referida Ley y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED, normas que se encontraban vigentes al momento de la instauración del proceso administrativo disciplinario, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos para el personal de la Entidad.

IV. LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General - Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que ellos "los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración"¹.

Al respecto, debe señalarse que la potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que permite castigar a los administrados cuando éstos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar de infracciones. El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con competencia para la aplicación de sanciones a los administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria. En ese sentido, el artículo 248° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General que establece cuáles son los principios de la potestad sancionadora administrativa.

Asimismo, debe considerarse que el debido procedimiento reconoce el derecho de los administrados a la defensa y a una decisión debidamente motivada y fundamentada, que conforme al numeral 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, nadie puede ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso y, que el Tribunal Constitucional ha señalado al respecto que "...el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no sólo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo..."²; siendo el derecho de defensa parte del derecho del debido proceso, el cual "...se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés"³.

El artículo 90° de la Ley N° 29944-Ley de la Reforma Magisterial, en su artículo 90° señala: "La investigación de faltas graves y muy graves que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda (...)."

El artículo 43° de la Ley de Reforma Magisterial establece que los profesores que se desempeñan en las áreas señaladas en el artículo 12 de dicha norma, que transgredan los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario; las que se aplican con observancia de las garantías constitucionales del debido proceso. Estas sanciones son:

- a) Amonestación escrita;
- b) Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones;
- e) Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta días hasta doce (12) meses.
- d) Destitución del servicio.

Las sanciones indicadas en los literales e) y d) se aplican previo proceso administrativo disciplinario, cuya duración no será mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles improrrogables, contados a partir de la instauración del proceso.

Mediante Resolución Viceministerial N° 091-2015-MINEDU, publicada el 17 de diciembre de 2015, se aprueba la Norma Técnica denominada "Normas que Regulan el Proceso Administrativo Disciplinario para Profesores en el Sector Público" (en adelante Norma Técnica del PAD para profesores), la cual regula las disposiciones a las que se sujetan los procesos administrativos disciplinarios seguidos a los profesores y ex profesores sujetos a la carrera pública magisterial, que incurran en faltas de carácter disciplinario, aplicando los principios del derecho administrativo sancionador.

Corresponderá a cada entidad investigar y hacerse de los medios probatorios que le resultaran suficientes para establecer la existencia o no de responsabilidad administrativa por la transgresión de los principios del magisterio público, ello de conformidad con el Principio de Verdad Material establecido en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo No 004-2019-JUS.

Que, en atención a lo descrito en el numeral anterior, es facultad de la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir el acto resolutorio de decisión final del proceso Administrativo disciplinario indicado

SE RESUELVE:

Artículo 1º: Que, en atención a la documentación, elementos de prueba presentados por la administrada **Blanca DOMINGUEZ PAREDES** y analizado la Resolución Viceministerial N° 091-2015-MINEDU de fecha 16 de diciembre del año 2015, en la cual se aprueba la Norma Técnica denominada "Normas que Regulan el Proceso Administrativo Disciplinario para Profesores en el Sector Público", en su artículo 34º **NO INSTAURACIÓN**, la misma que prescribe "Si la Comisión determina que no existe mérito para a la instauración de proceso administrativo disciplinario, el titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda, **EMITIRÁ EL ACTO RESOLUTIVO DE NO INSTAURACIÓN** y se procederá al archivo de dicho expediente".

Artículo 2º: Conforme a lo prescrito en el numeral 90.4 del artículo 90º del Decreto Supremo N° 004-2013-ED del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944; que establece, si de la evaluación se considera que no hay mérito para la instauración del proceso administrativo disciplinario se emite el correspondiente acto administrativo que declare la no instauración del proceso administrativo disciplinario.

Artículo 3º: NOTIFICAR, al interesado con el tenor de la presente Resolución en observancia a lo establecido en el artículo 99º inciso 1 del Reglamento D.S N° 004-2013-ED; de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944, concordante con los artículo 20º del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General..

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



[Firma manuscrita]
Ljc. Félix Rubén Salguero Contreras
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE

NOTIFICACION N° 035 -2020

ANTECEDENTE : INFORME N° 003-2020/CPPAD

ENTDAD : UGEL TOCACHE

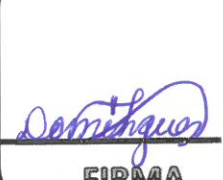
FECHA DE EMISION : 13-03-2020

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificar:

1.- RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL-T. N° 0001271-2020
NO INSTAURACIÓN

A. DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : BLANCA DOMINGUEZ PÉREZ
DOMICILIO REAL : Jr. Daudilio Zavaleta
DNI N° : 00961109
CORREO ELECTRONICO :
FECHA NOTIFICACION : 30/09/20 HORA: 12:12


FIRMA

HUELLA
DIGITAL

B. EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO

Color de fachada:	Descripción de los domicilios colindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

B. DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :

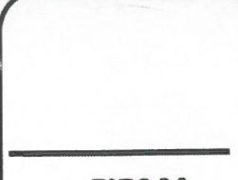
DOMICILIO PROCESAL:

DNI N° :

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

V°B°




FIRMA

HUELLA
DIGITAL

NOTIFICADOR: